

# Bevollmächtigungsvertrag 授权代表合同

gemäß § 35 Absatz 2 Verpackungsgesetz (VerpackG) / PPWR (EU) 2025/40  
依据《德国包装法》§ 35 条第 2 款 / 欧盟 PPWR 2025/40

Dieser Bevollmächtigungsvertrag ist ein Geschäftsbesorgungsvertrag gemäß § 675 BGB zur Bestellung eines Bevollmächtigten nach § 35 Absatz 2 VerpackG. Der Bevollmächtigte handelt im eigenen Namen und gilt als „Quasi-Hersteller“ im Sinne des Verpackungsgesetzes, ohne selbst Verpackungen in Verkehr zu bringen.

Ab dem 12. August 2026 tritt die EU-Verpackungsverordnung (PPWR) 2025/40 vollständig in Kraft. Das VerpackG wird durch das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) abgelöst. Die Bestellung eines Bevollmächtigten wird für alle Hersteller ohne Niederlassung in Deutschland verpflichtend.

本合同为依据《德国民法典》(BGB)第 675 条之事务处理合同,旨在根据《德国包装法》(VerpackG)第 35 条第 2 款指定授权代表。授权代表以其自身名义行事,在《包装法》意义上被视为“准生产商”,但其自身并不投放包装。

自 2026 年 8 月 12 日起,《欧盟包装与包装废弃物法规》(PPWR) 2025/40 全面生效,《包装法》将被《包装法实施法》(VerpackDG)取代。届时所有在德国无分支机构的生产商必须指定授权代表。

## §1 Vertragsparteien 合同双方

Auftraggeber / Kunde:

Anschrift: \_\_\_\_\_  
USt-ID / VAT: \_\_\_\_\_  
gesetzl. Vertreter: \_\_\_\_\_  
Kontaktperson: \_\_\_\_\_  
E-Mail: \_\_\_\_\_  
Handynummer: \_\_\_\_\_  
WeChat-ID: \_\_\_\_\_

- nachfolgend „Kunde“ genannt -

委托方 / 客户:

地址: \_\_\_\_\_  
增值税号: \_\_\_\_\_  
法定代表人: \_\_\_\_\_  
联系人: \_\_\_\_\_  
电子邮箱: \_\_\_\_\_  
手机号: \_\_\_\_\_  
微信号: \_\_\_\_\_

- 以下称“客户” -

Bevollmächtigter:

LIVANTO GmbH

Anschrift: Luisenhoffnung 3C, 44225 Dortmund, Deutschland

Geschäftsführer: Zifeng Qian

Handelsregister: HRB38628

USt-ID: DE464031041

Bevollmächtigten-ID (LUCID): DE8514687609035

- nachfolgend „Bevollmächtigter“ genannt -

授权代表:

LIVANTO 有限责任公司

地址: Luisenhoffnung 3C, 44225 Dortmund, Germany

总经理: 钱子风

商业登记号: HRB38628

增值税号: DE464031041

授权代表 ID (LUCID): DE8514687609035

- 以下称“授权代表” -

## §2 Vertragsgegenstand 合同标的

(1) Der Kunde bestellt hiermit unwiderruflich die LIVANTO GmbH zu seinem Bevollmächtigten gemäß § 35 Absatz 2 VerpackG. Der Bevollmächtigte übernimmt sämtliche Pflichten des Kunden als Hersteller nach dem Verpackungsgesetz — mit alleiniger Ausnahme der Registrierungspflicht nach § 6 VerpackDG, die beim Kunden verbleibt. Eine Beschränkung auf einzelne Pflichten ist ausgeschlossen („Ganz-oder-Gar-Nicht-Lösung“).

(2) Der Bevollmächtigte handelt im eigenen Namen. Er wird als „Quasi-Hersteller“ behandelt und ist unmittelbar gegenüber der ZSVR, den dualen Systemen und den zuständigen Behörden verantwortlich.

(3) Der Umfang der Bevollmächtigung umfasst insbesondere die folgenden Pflichten (nicht abschließende Aufzählung):

- a) Abschluss und Aufrechterhaltung des Systembeteiligungsvertrages mit einem dualen System (§ 7 VerpackG)
- b) Datenmeldung an die ZSVR nach Materialfraktionen (§ 10 VerpackG)
- c) Vollständigkeitserklärung, soweit gesetzlich erforderlich (§ 11 VerpackG)
- d) Rücknahmeorganisation für Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen (§ 15 VerpackG)
- e) Pfandbeteiligung für Einweggetränkeverpackungen (§ 31 VerpackG)
- f) Entgegennahme von behördlichen Mitteilungen und Bescheiden

(4) Der Bevollmächtigte ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Pflichten Dritte (z. B. duale Systembetreiber, Wirtschaftsprüfer) einzuschalten.

(5) Die vom Kunden angegebenen Verpackungsarten und -mengen (Anlage B) stellen die bestmögliche Schätzung des Kunden dar. Die tatsächlichen gesetzlichen Pflichten können darüber hinausgehen.

(6) Die Bestellung gilt ab Vertragsbeginn für sämtliche vom Kunden im Geltungsbereich des VerpackG in Verkehr gebrachten Verpackungen. Bei Inkrafttreten des VerpackDG/PPWR zum 12. August 2026 setzt sich die Bevollmächtigung unter dem neuen Rechtsrahmen fort.

(7) Soweit in diesem Vertrag auf Vorschriften des VerpackG verwiesen wird, sind diese im Verhältnis zum Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG) sinngemäß auf die funktional entsprechenden Vorschriften zu beziehen.

(1) 客户在此不可撤销地指定 LIVANTO 有限责任公司为其依据《包装法》第 35 条第 2 款的授权代表。授权代表承担客户作为生产商在《包装法》下的全部义务——唯一例外为第 6 条规定的注册义务（由客户自行履行）。禁止将授权限制于部分义务（“全有或全无原则”）。

(2) 授权代表以其自身名义行事，被视为“准生产商”，直接对包装品中央登记处 (ZSVR)、二元系统和各主管部门负责。

(3) 授权范围特别包括以下义务（非穷尽列举）：

- a) 签订并维持与二元系统的系统参与合同（《包装法》第 7 条）
- b) 按材料分类向 ZSVR 进行数据申报（《包装法》第 10 条）
- c) 完整性声明（如法律要求，《包装法》第 11 条）
- d) 运输包装、外包装和销售包装的回收组织（《包装法》第 15 条）
- e) 一次性饮料包装的押金系统参与（《包装法》第 31 条）
- f) 接收主管部门的通知和决定

(4) 授权代表有权为履行其义务而聘请第三方（如二元系统运营商、审计师等）。

(5) 客户声明的包装种类和数量（附件 B）为其最佳估计。实际法律义务可能超出该范围。

(6) 本授权自合同生效起适用于客户在《包装法》适用范围内投放的所有包装。2026 年 8 月 12 日《包装法实施法》/PPWR 生效后，授权在新的法律框架下继续有效。

(7) 凡本合同中引用《包装法》(VerpackG) 条款之处，在对《包装法实施法》(VerpackDG) 的关系上，应按照功能上相对应的条款理解。

### §3 Pflichten des Kunden 客户义务

(1) Der Kunde ist verpflichtet, sich eigenständig im Verpackungsregister LUCID zu registrieren (§ 6 VerpackDG) und seine Registrierungsdaten stets aktuell zu halten. Diese Pflicht kann nicht auf den

(1) 客户有义务自行在 LUCID 包装品登记处注册（《包装法实施法》第 6 条），并始终保持注册数据为最新。该义务不得转移给授权代表。

Bevollmächtigten übertragen werden.

(2) Unverzüglich nach Vertragsschluss benennt der Kunde die LIVANTO GmbH in LUCID als Bevollmächtigten und hält diese Benennung während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht.

(3) Der Kunde übermittelt dem Bevollmächtigten jährlich bis zum 1. März des Folgejahres vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu allen im vorangegangenen Kalenderjahr in Verkehr gebrachten Verpackungen, aufgeschlüsselt nach Materialfraktionen und Verpackungskategorien.

(4) Änderungen der Verpackungsarten oder eine Abweichung von mehr als 30 % gegenüber der Erstdeklaration sind dem Bevollmächtigten unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt der Kunde diese Mitteilung schuldhaft, haftet er für sämtliche dem Bevollmächtigten daraus entstehenden Mehrkosten, Bußgelder oder sonstigen Nachteile.

(5) Der Kunde bestätigt, seinen Herstellerstatus gemäß VerpackG geprüft zu haben. Das Risiko einer Fehlklassifizierung trägt der Kunde. Der Kunde benennt einen Ansprechpartner und stellt sicher, dass Anfragen des Bevollmächtigten innerhalb von 14 Tagen beantwortet werden.

(6) Der Kunde stellt den Bevollmächtigten von sämtlichen Ansprüchen Dritter (ZSVR, duale Systeme, Behörden, Wettbewerber) frei, die aus unrichtigen, unvollständigen oder verspäteten Angaben des Kunden entstehen. Dies umfasst ausdrücklich Bußgelder, Sanktionen, Vertriebsverbote, Abmahnkosten und Rechtsverfolgungskosten. Der Bevollmächtigte kann die Zahlung der entsprechenden Beträge vom Kunden verlangen. Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der schriftlichen Zahlungsaufforderung, ist der Bevollmächtigte zur außerordentlichen fristlosen Kündigung berechtigt; in diesem Fall werden bereits gezahlte Gebühren nicht erstattet. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt vorbehalten.

(7) Der Kunde versichert, gegenüber dem Bevollmächtigten vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu seinen bisherigen Verpackungsaktivitäten im Geltungsbereich des VerpackG/VerpackDG gemacht zu haben, insbesondere dazu, ob er bereits vor Vertragsbeginn Verpackungen in Verkehr gebracht hat. Alle gesetzlichen Pflichten, die der Bevollmächtigte nach der Bevollmächtigung auch für Zeiträume vor der Beauftragung nachzuholen hat (insbesondere die Nachbeteiligung an den dualen Systemen und die Nachholung von Vollständigkeitserklärungen), gelten als vom Kunden verursacht; die hieraus entstehenden Kosten, Entgelte, Bußgelder und sonstigen Aufwendungen trägt der Kunde. Der Kunde stellt den Bevollmächtigten insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei; § 3 Abs. 6 gilt entsprechend.

(8) Der Kunde versichert, (a) dass er gemäß § 35 Absatz 2 VerpackG/VerpackDG nur einen einzigen

(2)合同签订后,客户应立即在LUCID中指定LIVANTO有限责任公司为授权代表,并在整个合同期内保持该指定。

(3)客户每年应在次年3月1日前向授权代表提供上一日历年投放市场的所有包装的完整真实数据,按材料类别和包装类别细分。

(4)包装种类变更或实际数量与首次申报偏差超过30%的,应立即通知授权代表。如客户因过错未履行该通知义务,客户应对由此给授权代表造成的所有额外费用、罚款或其他损失承担责任。

(5)客户确认已核实其根据《包装法》的生产商身份,错误分类的风险由客户承担。客户指定一名联系人,确保在14天内回复授权代表的询问。

(6)客户应赔偿授权代表因客户提供的不正确、不完整或延迟数据而产生的所有第三方(包括ZSVR、双元系统、主管部门、竞争对手)索赔,明确包括罚款、制裁、销售禁令、警告费用和法律追诉费用。授权代表可要求客户支付相应款项。如客户在收到书面付款要求后30天内未支付,授权代表有权特别无通知终止合同;此种情况下,已支付的费用不予退还。主张进一步损害赔偿的权利不受影响。

(7)客户保证已就其此前在《包装法》/《包装法实施法》适用范围内的包装投放活动向授权代表作出完整、真实的陈述,特别是其是否在合同开始前已投放包装。授权代表在接受授权后依法须追溯补办的、针对授权前期间的全部义务(特别是双元系统的追溯参与以及完整性声明的追溯补交),均视为由客户原因引起;由此产生的费用、许可费、罚款及其他支出均由客户承担。客户就此使授权代表免受第三方索赔;第3条第6款相应适用。

(8)客户保证:(a)依据《包装法》/《包装法实

Bevollmächtigten mit der Wahrnehmung seiner verpackungsrechtlichen Pflichten beauftragt hat und während der Laufzeit dieses Vertrages keinen weiteren Bevollmächtigten beauftragen wird, (b) dass er über keine Niederlassung im Geltungsbereich des VerpackG/VerpackDG verfügt, und (c) dass dieser Vertrag von einer zur Vertretung des Kunden berechtigten Person unterzeichnet wird. Eine Aufteilung der verpackungsrechtlichen Pflichten auf mehrere Bevollmächtigte ist unzulässig.

施法》第 35 条第 2 款，其仅指定一名授权代表处理其包装法义务，且在合同期内不会另行指定其他授权代表；(b) 其在《包装法》/《包装法实施法》适用范围内不设有经营机构；(c) 本合同由其有权代表客户的人员签署。将包装法义务拆分给多名授权代表是不被允许的。

## §4 Pflichten des Bevollmächtigten 授权代表义务

(1) Der Bevollmächtigte bestätigt unverzüglich nach Benennung durch den Kunden die Autorisierung im LUCID-Portal.

(1) 授权代表在客户指定后立即在 LUCID 门户中确认授权。

(2) Der Bevollmächtigte schließt einen Systembeteiligungsvertrag mit einem dualen System ab und hält diesen während der gesamten Vertragslaufzeit aufrecht.

(2) 授权代表与二元系统签订系统参与合同并在整个合同期内维持其有效。

(3) Der Bevollmächtigte übermittelt die jährlichen Datenmeldungen fristgerecht und inhaltsgleich sowohl an das beauftragte duale System als auch an die ZSVR und stellt dem Kunden auf Wunsch Auszüge der übermittelten Daten zur Verfügung.

(3) 授权代表按期、内容一致地向所委托的双元系统与 ZSVR 双重提交年度数据申报，并应客户要求提供已提交数据的摘要。

(4) Sofern die gesetzlichen Schwellenwerte überschritten werden, beauftragt der Bevollmächtigte einen registrierten Sachverständigen (§ 27 VerpackG) und reicht die Vollständigkeitserklärung bei der ZSVR ein.

(4) 如超过法定阈值，授权代表聘请注册审计师（《包装法》第 27 条）并向 ZSVR 提交完整性声明。

(5) Der Bevollmächtigte organisiert die Rücknahme und Verwertung für Verpackungen nach § 15 VerpackG, sofern der Kunde derartige Verpackungen in Verkehr bringt.

(5) 如客户投放《包装法》第 15 条所指的包装，授权代表组织此类包装的回收和资源化利用。

(6) Der Bevollmächtigte informiert den Kunden über wesentliche Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (VerpackG, PPWR, VerpackDG), die dessen Pflichten betreffen.

(6) 授权代表就涉及客户义务的法律框架（《包装法》、PPWR、《包装法实施法》）的重大变更通知客户。

(7) Der Bevollmächtigte versichert, über eine eingerichtete Niederlassung im Sinne des § 4 Absatz 3 GewO in Deutschland zu verfügen und als Bevollmächtigter im Verpackungsregister LUCID registriert zu sein.

(7) 授权代表保证其在德国设有符合《营业条例》(GewO) 第 4 条第 3 款的经营机构，并已在包装品登记处 LUCID 注册为授权代表。

## §5 Verpackungsdaten und Meldewesen 包装预申报与年终结算

(1) Bei Vertragsschluss gibt der Kunde seine voraussichtlichen jährlichen Verpackungsmengen an (Erstdeklaration, Anlage B). Diese dienen als Grundlage für den Abschluss des dualen Systemvertrages.

(1) 合同签订时，客户提供预计年度包装量（首次申报，附件 B），作为签订二元系统合同的基础。

(2) Die jährliche Ist-Mengen-Meldung erfolgt bis zum 1. März des Folgejahres über das Online-Portal des Bevollmächtigten.

(2) 年度实际数量申报截止日期为次年 3 月 1 日，通过授权代表的在线门户提交。

(3) Überschreiten die tatsächlichen Mengen die gemeldeten Mengen um mehr als 20 %, wird auf die

(3) 实际数量超出申报数量 20% 以上的，超出部分加收 20% 附加费。实际数量低于申报数量的，仅退

Überschreitungsmenge ein Zuschlag von 20 % erhoben. Überschreiten die tatsächlichen Mengen die gemeldeten Mengen, erfolgt eine Rückerstattung nur bis zu einer Abweichung von 10 %.

(4) Erfolgt keine fristgerechte Meldung durch den Kunden, darf der Bevollmächtigte die Vorjahresmengen oder — im ersten Jahr — die geschätzten Mengen als Ist-Mengen behandeln. Eine Erstattung findet in diesem Fall nicht statt.

(5) Meldungen, die ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bevollmächtigten nicht über das Online-Portal eingereicht werden, gelten als nicht vorgelegt. Bei nachweislichem technischen Ausfall des Portals kann der Bevollmächtigte die Einreichung per E-Mail gestatten. Die Zulässigkeit der E-Mail-Einreichung ist vom Bevollmächtigten vorab schriftlich zu bestätigen.

还不超过 10%的差额。

(4) 客户未按期申报的, 授权代表可将上年数量 (首年则为预估量) 视为实际数量处理。此情形下不予退款。

(5) 未经授权代表事先书面同意, 未通过在线门户提交的申报视为未提交。如门户出现可证明的技术故障, 授权代表可允许通过电子邮件提交。电子邮件提交的有效性需由授权代表事先书面确认。

## §6 Vergütung und Zahlungsbedingungen 费用与支付

(1) Der Kunde hat die Servicestufe \_\_\_\_\_ gewählt. Die jährliche Grundgebühr beträgt EUR \_\_\_\_\_ gemäß Anlage C.

(2) Zusätzlich zur Grundgebühr trägt der Kunde sämtliche an die dualen Systeme zu entrichtenden Lizenzentgelte (Systembeteiligungsgebühren). Diese werden in tatsächlicher Höhe ohne Aufschlag an den Kunden weiterbelastet.

Servicestufen (siehe Anlage C):

- Basis (EUR 29,00/Jahr): Kern-AR-Dienstleistungen
- Standard (EUR 49,00/Jahr): Basis + prioritäre Reaktionszeit (48 h) + erweiterte Klassifizierungsberatung + jährlicher Compliance-Kurzbericht
- Premium (EUR 79,00/Jahr): Standard + Vollständigkeitserklärungs-Koordination + persönlicher Ansprechpartner + 24h-Reaktionszeit

(3) Alle Beträge verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(4) Die Jahresgebühr wird jährlich im Voraus in Rechnung gestellt. Die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung fällig.

(5) Die Zahlung erfolgt über den Zahlungsdienstleister FREDDY gemäß Anlage A. Die Zahlung an FREDDY gilt als wirksame und schuldbefreiende Zahlung an LIVANTO.

(6) Der Bevollmächtigte ist berechtigt, die Jahresgrundgebühr einmal pro Kalenderjahr mit einer Frist von zwei Monaten anzupassen. Die Anpassung ist auf die Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) für Deutschland beschränkt. Übersteigt die Anpassung 10 %, steht dem Kunden ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat zum Anpassungszeitpunkt zu. Führen wesentliche Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen (insbesondere VerpackG, PPWR, VerpackDG) zu einer erheblichen Erhöhung der

(1) 客户选择的服务等级为 \_\_\_\_\_, 年度基本费用为 € \_\_\_\_\_ (详见附件 C)。

(2) 除基本费用外, 客户承担应向双元系统支付的全部许可费用 (系统参与费), 按实际金额原价过账, 不加价。

服务等级 (详见附件 C):

- 基础 (29.00 欧元/年): 核心 AR 服务
- 标准 (49.00 欧元/年): 基础+优先响应 (48h)+扩展分类咨询+年度合规简报
- 高级 (79.00 欧元/年): 标准+完整性声明协调+专属客户经理+24h 响应

(3) 所有金额均为净价, 另加法定的增值税。

(4) 年费每年提前开具发票, 付款期限为发票日期后 14 天。

(5) 付款通过支付服务商福瑞笛 (附件 A) 进行。向福瑞笛付款视为向 LIVANTO 有效且解除债务的付款。

(6) 授权代表有权每个日历年调整一次年度基本费用, 提前两个月通知。调整幅度以德国消费者价格指数 (VPI) 变动为限。如调整超过 10%, 客户有权在调整生效时一个月内特别终止合同。如法律框架 (特别是《包装法》、PPWR、《包装法实施法》) 的重大变更导致授权代表运营成本显著增加, 授权代表有权超出 VPI 变动幅度合理调整年度基本费用; 调整应书面通知客户并说明成本增加的依据。

Betriebskosten des Bevollmächtigten, ist der Bevollmächtigte berechtigt, die Jahresgrundgebühr über die VPI-Veränderung hinaus angemessen anzupassen; die Anpassung ist dem Kunden unter Darlegung der erhöhten Kosten schriftlich zu begründen.

(7) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugszinsen gemäß § 288 BGB.

(8) Bankverbindung:

Kontoinhaber: FREDDY (SHANGHAI)  
INFORMATION CONSULTING LTD. HN

Bank: BANK OF CHINA HUAINAN BRANCH

Kontonummer: 181276312093

Swift-Code: BKCHCNBJ780

Bankadresse: NO.21, LONGHU ROAD, HUAINAN CITY, CHINA

Verwendungszweck: \_\_\_\_\_.

(7) 逾期付款适用《德国民法典》第 288 条的法定延迟利息。

(8) 银行转账信息:

户名: 福瑞笛(上海)信息咨询有限公司淮南分公司

开户行: 中国银行股份有限公司淮南分行

账号: 181276312093

银行代码: BKCHCNBJ780

开户行地址: 安徽省淮南市龙湖路 21 号

汇款附言: \_\_\_\_\_。

## §7 Vollständigkeitserklärung 完整性声明

(1) Die gesetzliche Pflicht zur Abgabe einer Vollständigkeitserklärung (§ 11 VerpackG) entsteht i. d. R. erst bei Überschreiten der Schwellenwerte von 40.000 kg systembeteiligungspflichtigen Verpackungen oder 120.000 kg Transport- und Gewerbeverpackungen pro Kalenderjahr. Der Bevollmächtigte informiert den Kunden, sofern diese Schwellenwerte erreicht werden.

(2) Wird die Vollständigkeitserklärung erforderlich, beauftragt der Bevollmächtigte einen registrierten Sachverständigen (§ 27 VerpackG). Die Kosten hierfür werden in tatsächlicher Höhe zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von EUR 50,00 an den Kunden weiterbelastet.

(3) Der Kunde verpflichtet sich, dem Bevollmächtigten und dem Sachverständigen die erforderlichen Unterlagen innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung zur Verfügung zu stellen.

(1) 完整性声明的法定义务(《包装法》第 11 条)通常仅在超过系统参与包装 40,000 公斤/年或运输/商业包装 120,000 公斤/年的阈值时产生。如达到上述阈值,授权代表将通知客户。

(2) 如需提交完整性声明,授权代表聘请注册审计师(《包装法》第 27 条),相关费用按实际金额加 50.00 欧元手续费向客户收取。

(3) 客户承诺在收到要求后 14 天内向授权代表和审计师提供所需文件。

## §8 Haftung und Freistellung 责任与赔偿

(1) Der Kunde haftet uneingeschränkt für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der von ihm übermittelten Daten. Er stellt den Bevollmächtigten von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus unrichtigen, unvollständigen oder verspäteten Angaben des Kunden entstehen. § 3 Abs. 6 gilt entsprechend.

(2) Die Haftung des Bevollmächtigten ist — außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit — ausgeschlossen.

(3) Bei einfach fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten haftet der Bevollmächtigte begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.

(4) Die Haftung des Bevollmächtigten ist — außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit — auf EUR 100,00 pro Einzelfall und EUR 300,00 pro Kalenderjahr (aggregiert)

(1) 客户对其所提供数据的正确性、完整性和及时性承担无限责任。客户应赔偿授权代表因客户数据错误、不完整或延迟而产生的所有第三方索赔。第 3 条第 6 款相应适用。

(2) 除故意、重大过失以及伤害生命、身体或健康外,授权代表的责任被排除。

(3) 对于因简单过失违反基本义务(即使合同正常履行成为可能的义务),授权代表的责任限于合同典型的、可预见的损害。

(4) 除故意或重大过失外,授权代表的总赔偿上限为每案 100.00 欧元、每个日历年总计 300.00 欧元。

begrenzt.

(5) Der Zahlungsdienstleister FREDDY haftet ausschließlich für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung. Eine Haftung von FREDDY für die fachliche Richtigkeit der Leistungen von LIVANTO ist ausdrücklich ausgeschlossen.

(5) 支付服务商福瑞笛仅对其在支付处理中的故意或重大过失违约负责。福瑞笛对 LIVANTO 服务的专业性不承担任何责任。

## §9 Laufzeit und Kündigung 期限与终止

(1) Der Vertrag beginnt am Ersten des auf den Zahlungseingang der ersten Jahresgrundgebühr folgenden Monats („Vertragsbeginn“). Die erste Jahresgrundgebühr wird nach Vertragsunterzeichnung in Rechnung gestellt. Auf Wunsch des Kunden kann der Bevollmächtigte eine sofortige Vertragsgeltung ab dem Tag des Zahlungseingangs bestätigen. Die anfängliche Laufzeit endet am 31. Dezember des laufenden Kalenderjahres.

(1) 合同自首笔年度基本费用到账后次月首日起生效(“合同开始”)。首笔年度基本费用在合同签署后开具发票。应客户要求, 授权代表可确认合同自付款到账之日起立即生效。初始期限至当年 12 月 31 日。

(2) Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember), sofern er nicht mit einer Frist von 8 Wochen zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird.

(2) 合同自动续期一个自然年(次年 1 月 1 日至 12 月 31 日), 除非任何一方在合同到期前 8 周书面通知终止。

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(3) 因重大事由特别终止合同的权利不受影响。

(4) Ein wichtiger Grund für den Bevollmächtigten liegt insbesondere vor bei:

(4) 授权代表的重大终止事由特别包括:

- (a) Zahlungsverzug des Kunden von mehr als 30 Tagen,
- (b) wiederholte Nichtvorlage der geschuldeten Verpackungsdaten durch den Kunden,
- (c) Entzug des LUCID-Zugangs durch den Kunden.

- (a) 客户逾期付款超过 30 天,
- (b) 客户多次未提交应提交的包装数据,
- (c) 客户撤回 LUCID 访问权限

(4a) Stellt der Kunde fest, dass er nicht deklarierte Verpackungsarten in Verkehr gebracht hat, hat er den Bevollmächtigten unverzüglich zu informieren. Bringt der Kunde nicht deklarierte Verpackungsarten ohne vorherige Mitteilung in Verkehr, steht dem Bevollmächtigten ein sofortiges außerordentliches Kündigungsrecht zu. Bereits geleistete Jahresgebühren werden in diesem Fall nicht erstattet. Der Kunde bleibt zur Zahlung etwaiger noch ausstehender dualer Systemgebühren verpflichtet. Die Freistellungspflicht des Kunden gemäß § 3 Abs. 6 bleibt unberührt.

(4a) 如客户发现其投放了未申报的包装种类, 应不迟延地通知授权代表。如客户未经事先通知投放未申报的包装种类, 授权代表享有立即特别终止权。此情形下已支付的年费不予退还。客户仍有义务支付尚未结清的双元系统费用。客户根据第 3 条第 6 款的赔偿义务不受影响。

(5) Nach Vertragsbeendigung ist der Kunde verpflichtet, die Bevollmächtigung unverzüglich im LUCID-Register zu beenden. Der Bevollmächtigte bestätigt die Beendigung ebenfalls in LUCID. Versäumt der Kunde die rechtzeitige Löschung, haftet er für alle daraus entstehenden Schäden.

(5) 合同终止后, 客户有义务立即在 LUCID 登记处终止授权。授权代表同样在 LUCID 中确认终止。如客户未及时删除, 客户对由此产生的所有损害承担责任。

(6) Die Pflichten zur Datenmeldung und Abrechnung für das letzte laufende Kalenderjahr sowie etwaige ausstehende Zahlungsverpflichtungen bestehen über die Vertragsbeendigung hinaus fort.

(6) 最后一个历年数据申报和结算义务以及未清偿的付款义务在合同终止后继续有效。

## §10 Datenschutz 数据保护

(1) Der Bevollmächtigte verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden ausschließlich zur Vertragserfüllung und im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die vollständige Datenschutzerklärung ist unter [URL] abrufbar.

(2) Die Übermittlung zahlungsbezogener Daten an den Zahlungsdienstleister FREDDY mit Sitz in der Volksrepublik China erfolgt auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln (SCC) gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission sowie ergänzend auf Grundlage der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Der Kunde wird hiermit über die möglichen Risiken einer Datenübermittlung in ein Drittland ohne Angemessenheitsbeschluss informiert. Die Einwilligung kann jederzeit mit schriftlicher Mitteilung widerrufen werden. Ein Widerruf führt zur Beendigung dieses Vertrages mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende.

(1) 授权代表仅在履行合同所需范围内并依据《通用数据保护条例》(GDPR)处理客户的个人数据。完整的数据保护声明可在[URL]查阅。

(2) 向位于中华人民共和国的支付服务商福瑞笛传输支付相关数据, 基于欧盟委员会执行决定(EU) 2021/914 项下的欧盟标准合同条款(SCC), 并补充基于客户根据 GDPR 第 49 条第 1 款(a) 项的明确同意。客户特此被告知向未经充分性认定的第三国传输数据可能存在的风险。该同意可随时通过书面通知撤回。撤回将导致本合同在月底前一个月通知后终止。

## §11 Online-Portal und Kommunikation 在线门户与通信

(1) Vertragsschluss, Datenmeldungen und die Verwaltung der Stammdaten erfolgen über das Online-Portal des Bevollmächtigten. Bei nachweislichem technischen Ausfall des Portals kann der Bevollmächtigte die Einreichung per E-Mail gestatten. Die Zulässigkeit der E-Mail-Einreichung ist vom Bevollmächtigten vorab schriftlich zu bestätigen.

(2) Mitteilungen an die vom Kunden registrierte E-Mail-Adresse gelten als wirksam zugestellt. Der Kunde ist verpflichtet, seine Kontaktdaten im Portal stets aktuell zu halten.

(3) Der Kunde ist für die Sicherheit seiner Zugangsdaten verantwortlich und verpflichtet, einen unbefugten Zugriff auf sein Konto unverzüglich zu melden.

(1) 合同的签订、数据申报和基本数据管理通过授权代表的在线门户进行。如门户出现可证明的技术故障, 授权代表可允许通过电子邮件提交。电子邮件提交的有效性需由授权代表事先书面确认。

(2) 发送至客户注册邮箱的通知视为有效送达。客户有义务在门户中始终保持其联系数据为最新。

(3) 客户对其登录凭证的安全负责, 有义务在发现未经授权的账户访问时立即报告。

## §12 Schlussbestimmungen 最终条款

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform (§ 126 BGB). Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses. Die elektronische Form (§ 126a BGB) ist der Schriftform gleichgestellt, sofern eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) verwendet wird.

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.

(1) 本合同的修改和补充需采用书面形式(《德国民法典》第 126 条), 书面形式的取消亦需书面形式。如使用合格电子签名(QES), 电子形式(《德国民法典》第 126a 条)等同于书面形式。

(2) 本合同的任何条款如无效或失效, 不影响其余条款的效力。无效条款应以最接近其经济目的的有效条款替代。

(3) 适用法律仅为德意志联邦共和国法律, 排除联合国国际货物销售合同公约(CISG)和国际私法的冲突规范。

- (4) Gerichtsstand ist der Sitz des Bevollmächtigten (Dortmund). Der Bevollmächtigte ist jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
- (5) Dieser Vertrag ist in deutscher und chinesischer Sprache abgefasst. Bei Auslegungszweifeln oder Widersprüchen zwischen den Sprachfassungen ist die deutsche Fassung maßgeblich. Die chinesische Übersetzung dient ausschließlich dem besseren Verständnis.
- (4) 管辖法院为授权代表所在地（多特蒙德）。但授权代表也有权在客户的普遍管辖法院提起诉讼。
- (5) 本合同以德文和中文两种语言起草。如语言版本之间存在解释疑问或矛盾，以德文版本为准。中文翻译仅供参考。

## Anlage A: Zahlungsabwicklung über FREDDY 附件 A: 福瑞笛支付处理

FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN (nachfolgend „FREDDY“), unterstützt LIVANTO bei der Zahlungsabwicklung, Markterschließung und Kundenkommunikation im chinesischsprachigen Raum. Die Parteien vereinbaren folgende Zahlungsabwicklung:

(1) FREDDY wird als Zahlungsdienstleister eingeschaltet. Die Zahlung an FREDDY gilt als wirksame und schuldbeitragende Zahlung des Kunden an LIVANTO.

(2) FREDDY leitet die vereinnahmten Beträge nach Abzug einer vertraglich vereinbarten Servicegebühr innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Anforderung durch LIVANTO an LIVANTO weiter.

(3) LIVANTO leitet die dualen Systemgebühren an das jeweils beauftragte duale System weiter.

(4) Akzeptierte Zahlungsmethoden: WeChat Pay, Alipay, Banküberweisung. FREDDY kann die Liste der akzeptierten Zahlungsmethoden jederzeit aktualisieren.

(5) FREDDY haftet ausschließlich für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung.

(6) FREDDY handelt ausschließlich als Zahlungsdienstleister und Marktkooperationspartner von LIVANTO. Diese Anlage A begründet keine eigenen Rechte von FREDDY auf Kündigung, Vertragsänderung oder Befreiung von Vertragspflichten der Parteien. FREDDY ist nicht Vertragspartei des Hauptvertrages.

(7) Im Falle eines Widerspruchs zwischen dieser Anlage A und dem Hauptvertrag gehen die Regelungen dieser Anlage A vor.

福瑞笛（上海）信息咨询有限公司淮南分公司（以下称“福瑞笛”）在中文地区为 LIVANTO 提供支付处理、市场拓展和客户沟通支持。双方约定如下支付处理方式：

(1) 福瑞笛被指定为支付服务商。客户向福瑞笛的付款视为向 LIVANTO 有效且解除债务的付款。

(2) 福瑞笛在收到 LIVANTO 书面要求后 14 天内，将扣除约定服务费后的款项转交 LIVANTO。

(3) LIVANTO 将二元系统费用转交给相应的二元系统。

(4) 接受的支付方式：微信支付、支付宝、银行转账。福瑞笛可随时更新接受的支付方式列表。

(5) 福瑞笛仅对其在支付处理中的故意或重大过失违约负责。

(6) 福瑞笛仅作为 LIVANTO 的支付服务商和市场合作方行事。本附件 A 不赋予福瑞笛任何合同解除权、合同修改权或合同义务豁免权。福瑞笛不是主合同的合同当事人。

(7) 如本附件 A 与主合同有冲突，以本附件 A 的规定为准。

Anlage B: Verpackungsdeklaration des Kunden    附件 B: 客户包装申报表

Der Kunde erklärt bei Vertragsschluss nach bestem Wissen folgende Verpackungsarten und -mengen im Sinne des Verpackungsgesetzes. Diese Angaben dienen als Grundlage für den Abschluss des dualen Systemvertrages.

客户在合同签订时据其所知声明以下《包装法》意义上的包装种类和数量。该声明作为签订双元系统合同的依据。

| Materialfraktion / 材料类别 | Kategorie / 类别 | Geschätzte Menge (kg/Jahr) / 预估年量 (公斤) | Produktbeispiel / 产品举例 |
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|
|-------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|

Der Kunde bestätigt die Richtigkeit der vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen.

客户据其所知确认上述信息真实准确。

Anlage C: Gebührenordnung    附件 C: 费用表

Gültig ab Vertragsbeginn. Alle Beträge verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
自合同开始生效。所有金额为净价，另加法定增值税。

| Servicestufe / 服务等级 | Jahresgrundgebühr / 年度基本费 | Leistungsumfang / 服务范围                                                                                                                                            |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis / 基础          | EUR 29,00                 | Kern-AR-Dienstleistungen: Systembeteiligung, LUCID-Datenmeldung, Behördenkorrespondenz, gesetzliche Informationspflichten / 核心 AR 服务: 系统参与、LUCID 数据申报、官方通信、法定信息义务 |
| Standard / 标准       | EUR 49,00                 | Basis + prioritäre Reaktionszeit (48 h) + erweiterte Klassifizierungsberatung + jährlicher Compliance-Kurzbericht / 基础+优先响应时间(48 小时)+扩展分类咨询+年度合规简报                |
| Premium / 高级        | EUR 79,00                 | Standard + Vollständigkeitserklärungs-Koordination + persönlicher Ansprechpartner + 24h-Reaktionszeit / 标准+完整性声明协调+专属客户经理+24 小时响应时间                               |

- Zusätzliche Leistungen:

• ZSVR-Klassifizierungsantrag: EUR 150,00

• Vollständigkeitserklärung (Prüfer + Bearbeitung): Prüferkosten + EUR 50,00

• Mahnung bei Zahlungsverzug: EUR 15,00

• Duale Systemgebühren: Weitergabe zu Selbstkosten (ohne Aufschlag)
- 附加服务:

• ZSVR 分类申请: 150.00 欧元

• 完整性声明 (审计+手续费): 审计费用 + 50.00 欧元

• 逾期催款: 15.00 欧元

• 双元系统费用: 按成本价过账 (不加价)

## Unterzeichnung / 签署

### Auftraggeber / Kunde 委托方 / 客户

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ort / Datum (地点 / 日期): \_\_\_\_\_

Unterschrift / Stempel (签字 / 盖章):

### Bevollmächtigter 授权代表

LIVANTO GmbH  
Dortmund 多特蒙德

Ort / Datum (地点 / 日期): \_\_\_\_\_

Unterschrift / Stempel (签字 / 盖章):

### Zahlungsdienstleister 支付服务商

FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN 福瑞笛(上海)信息咨询有限公司淮南分公司

Huainan 淮南

Ort / Datum (地点 / 日期): \_\_\_\_\_

Unterschrift / Stempel (签字 / 盖章):